

1500088-42.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... que imputou aos acusados os crimes de roubo duplamente majorado e extorsão qualificada. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório a ensejar a condenação do acusado pelos crimes de roubo duplamente majorado e extorsão qualificada, em concurso material. O agente que, num primeiro momento, mediante grave ameaça ou violência, subtrai bem da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500088-42.2022.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500088-42.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2009897/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 22393170 - 04º D.P. GUARULHOS, 132/22/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2009897 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DIOGO APRIGIO DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Diogo Aprigio dos Santos foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, II e V, e no art. 158, §§ 1º e 3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, em 11 de janeiro de 2022, por volta das 14h30min, na Rua Mucugeo, altura do nº 300, bairro Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três agentes não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra as vítimas Carlos Gouveia Balbino e Hugo de Oliveira Roberto, e com restrição de sua liberdade, o veículo automotor Fiat/Doblô, de placas EYN-6898, avaliado em R\$ 39.900,00, uma carteira contendo R\$ 45,00 em dinheiro, um aparelho celular da marca Xiaomi, avaliado em R\$ 1.200,00, e um aparelho celular da marca Apple/Iphone 8 Plus, avaliado em R\$ 2.500,00, bens pertencentes à vítima Carlos; uma carga contendo 126 encomendas

oriundas da empresa "Shopee" e 32 encomendas oriundas da empresa "Facility", avaliadas, ao todo, em aproximadamente R\$ 3.500,00, pertencentes às referidas empresas; e uma carteira com documentos pessoais pertencente à vítima Hugo. Consta ainda da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, Diogo, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros quatro agentes não identificados, constrangeu a vítima Willy Rogério da Conceição Santos, mediante grave ameaça, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, e com restrição da liberdade da vítima como condição necessária para obtenção de indevida vantagem econômica que buscava para si e seus comparsas, a fazer alguma coisa, consistente em dirigir veículo automotor.

Narra a denúncia que, na madrugada da data dos fatos, em circunstâncias ainda a serem precisamente esclarecidas, o réu e outros quatro agentes não identificados perpetraram roubo à vítima Willy, apoderando-se do veículo automotor que ele conduzia, um Fiat/Uno Attractive, de placas RFI0C04, pertencente à locadora Movida Locação de Veículos S.A. Ato contínuo, o réu e seus quatro comparsas constrangeram Willy a conduzir referido automóvel, transportando-os para que efetuassem abordagens a novas vítimas e cometessem outros crimes de roubo.

Prossegue a denúncia relatando que em 11 de janeiro de 2022, por volta das 14h30min, na Rua Mucugeo, altura do nº 300, bairro Pimentas, nesta cidade, Diogo e seus comparsas buscavam novas vítimas, divididos do seguinte modo: Diogo e um comparsa ocupavam uma motocicleta para efetuar a abordagem a vítimas potenciais, ao passo que os outros dois comparsas não identificados permaneciam no veículo, mantendo Willy constrangido e com sua liberdade restrita, conduzindo o automóvel em benefício do grupo criminoso. Naquele momento, Diogo e o agente que lhe acompanhava na motocicleta efetuaram abordagem às vítimas Carlos e Hugo, os quais ocupavam, como motorista e ajudante, respectivamente, o veículo Fiat/Doblô, de placas EYN-6898, transportando carga de mercadorias oriundas das empresas "Shopee" e "Facility". O réu e seu comparsa disseram "Desce, desce, não queremos nada que é seu, só a mercadoria". Intimidados pela grave ameaça, as vítimas desceram do automóvel, cedendo a posse do veículo aos roubadores.

Ainda de acordo com a denúncia, Diogo assumiu a posse do veículo das vítimas, apoderando-se dos demais bens móveis a elas pertencentes, acima descritos; o agente que o acompanhava com a motocicleta continuou a conduzi-la, seguindo o Fiat/Doblô; e as vítimas foram colocadas no automóvel Fiat/Uno Attractive conduzido pela também vítima Willy e ocupado por outros dois roubadores, os quais restringiram-lhes a liberdade.

Prossegue a denúncia narrando que a ação criminosa foi avistada por populares não identificados, os quais comunicaram os fatos à Polícia Militar, que realizou patrulhamento pela região dos fatos com vistas à localização e detenção dos roubadores e do veículo das vítimas. Ato contínuo, policiais militares em patrulhamento avistaram uma motocicleta e o veículo Fiat/Doblô das vítimas adentrando a denominada "Comunidade do Tupinambá" e deles se aproximaram. A motocicleta e o veículo seguiram rumos opostos, de modo que a viatura policial permaneceu no acompanhamento apenas do veículo roubado, conduzido por Diogo. Segundo a denúncia, o réu não parou ante o acompanhamento policial, mas, na fuga, acabou por chocar o automóvel contra um poste, ocasião em que fora detido pelos policiais. O automóvel ainda continha a carga transportada pelas vítimas, sendo nele encontrados também a carteira, a quantia de R\$ 45,00 (já no bolso do réu) e o aparelho celular da marca Xiaomi, bens móveis pertencentes a Carlos. Indagado informalmente, Diogo confessou a prática do crime aos policiais. Interrogado em solo policial, o acusado permaneceu em silêncio. As vítimas Carlos, Hugo e Willy não reconheceram o réu, uma vez que os roubadores usavam máscaras.

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fl. 268).

O réu foi citado (fl. 282) e apresentou resposta à acusação (fl. 289).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado em seguida.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da acusação nos termos da denúncia; em relação ao roubo, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo em razão do

prejuízo causado à vítima Carlos. A Defensoria Pública requereu a absolvição por falta de provas e, para o caso de condenação: pena-base no mínimo; o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos; o afastamento da causa de aumento prevista § 1º do art. 158 do Código Penal, em razão da sua posição topográfica; a majoração da pena do roubo, na terceira fase, em apenas 1/3; regime semiaberto; e concessão da gratuidade de Justiça.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em solo policial foram ouvidas as três vítimas e duas testemunhas.

Willy Rogério Conceição Santos afirmou que é motorista de Uber há sete meses. Faz uma semana que locou o veículo Fiat/Uno, de placas RFI0C04. Pela manhã, pegou o carro e foi abastecer no Autoposto Boi e, antes que chegassem, na comunidade que tem ali próxima, quando passou por uma lombada, isso às 04h, foi abordado por 5 indivíduos, todos homens, os quais mostraram arma de fogo e perguntaram se o carro tinha rastreador, ocasião que disse que sim, e um deles falou "então você vai com nós". Os cinco adentraram no carro e o levaram para praticar roubos; lembra-se de três roubos que foram praticados da seguinte forma: eles desembarcaram, anunciaram o assalto e subtraíram um caminhão pequeno, na rua de trás da sua casa, que se chama Estrada Velha de São Miguel, às 05h40min; depois o levaram para praticar outro roubo na Avenida Juscelino Kubitschek, onde foi roubada uma Fiat/Fiorino; por último, foi roubado um Fiat/Doblô com duas vítimas, que, diferentemente dos primeiros roubos, foram levadas para um beco, para onde também foi levado e ficou sentado de cabeça baixa. Nos primeiros dois roubos, desciam dois do veículo e ficavam dois com o declarante. Após este último roubo, foi forçado a dirigir até a Comunidade do Marcos Freire, onde deixou quatro roubadores e eles deixaram voltar com o carro, mas levaram alguns cartões bancários e a quantia de R\$ 1.000,00 que iria pagar para sua mãe. Voltou para sua casa, narrou os fatos à locadora e veio para esta Delegacia. Depois soube por sua irmã que a locadora levou o veículo para o galpão da empresa e, mesmo ligando, eles disseram que houve quebra de contrato. Quando ligou e relatou os fatos à locadora, ela bloqueou o veículo, motivo pelo qual não conseguiu trazê-lo à delegacia. Não restou lesionado e logo que chegou na delegacia já encontrou as vítimas que estavam no beco. Não reconhece a pessoa que foi capturada (fl. 07).

Carlos Gouveia Balbino disse que é motorista autônomo e presta serviços de entrega à empresa DHL, que presta serviços às empresas Shopee e Facility. O veículo Fiat/Doblô lhe pertence, mas está em nome de sua esposa Mikaela. Estava trabalhando e entregando encomendas na região do Pimentas, junto com o ajudante Hugo, quando, por volta das 14h30min, na Rua Mucugeo, foram abordados por duas pessoas em uma motocicleta ao passar pela lombada, as quais vestiam capuzes e se aproximaram e gritaram "desce, desce, não queremos nada que é seu, só a mercadoria", isso em tom de ameaça e de intimidação. Pararam o veículo e desembarcaram. Apareceu um Fiat/Uno com mais três indivíduos, os quais os colocaram no veículo Fiat/Uno no banco de trás, sentados com a cabeça baixa, enquanto um daqueles que estava na motocicleta assumiu a direção do Fiat/Doblô. Ficaram com três pessoas no interior do veículo e foram levados a um beco, que não sabe onde fica. Ficaram nesse beco por 30 minutos e foram novamente colocados no carro e liberados na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, indo andando até a Rodovia Ayrton Sena, onde os roubadores disseram que ia estar o veículo, mas não estava. Sua esposa ligou no celular de Hugo e falou que a PM já estava com o carro, ocasião em que foram até a Polícia Militar. No seu veículo tinham dois celulares, um Xiaomi e outro Iphone, sendo que apenas foi recuperado o primeiro. Sua carteira já estava no carro quando do roubo e tinha a quantia de R\$ 45,00, sendo que o valor foi encontrado, assim como a carteira, ambos no carro posteriormente. Não ficou machucado, não viu armas e eles não exigiram a senha do cartão. Não reconhece a pessoa que depois soube se chamar Diogo. No veículo havia 126 encomendas da Shopee e 32 da Facility, todas recuperadas. Não sabe o que tinham no interior nem o valor. Enquanto aguardava nesta distrital o desenrolar da ocorrência, apareceu um rapaz gordo e negro, que era o motorista do Fiat/Uno. Pelo que lembra, o indivíduo apenas conduziu o veículo, mas ele não deu qualquer ordem e no beco o Hugo até comentou que tinha um rapaz trêmulo, não

sabendo se ele tem envolvimento, e que ele também estava sentado e de cabeça baixa. Enquanto a pessoa que agora sabe se chamar Willy dirigia, um dos roubadores o orientava, dizendo para onde ele tinha que ir e por isso acreditou na versão dele (fl. 05).

Hugo de Oliveira Roberto afirmou que estava trabalhando e entregando encomendas na região do Pimentas, juntamente com Carlos, quando, por volta das 14h30, na Rua Mucugeo, foram abordados por duas pessoas em uma motocicleta ao passar pela lombada, as quais vestiam capuzes e gritaram "desce, desce, não queremos nada que é seu, só a mercadoria". Pararam o veículo, desembarcaram e apareceu um Fiat/Uno com mais três indivíduos, os quais os colocaram no banco de trás do Fiat/Uno e com a cabeça baixa, enquanto um daqueles que estava na motocicleta assumiu a direção do Fiat/Doblô. Antes de adentrar no carro, um dos roubadores pegou sua carteira que tinha apenas documentos e cartões e falou que depois devolveria, mas não viu que estava com um celular da marca Xiaomi, cor azul. Ficaram com três pessoas no interior do veículo e foram levados a um beco, que não sabe onde fica, onde um dos roubadores pegou seu celular e disse que depois devolveria. Ficaram nesse beco por cerca de 30 minutos e foram novamente colocados no Fiat/Uno e liberados na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, onde outro roubadador devolveu seu celular. Foram andando até a Rodovia Ayrton Sena, onde eles disseram que ia estar o veículo. A esposa de Carlos ligou no celular e falou que a PM já estava com o carro. Todos os seus pertences pegos foram devolvidos. Não ficou machucado, não viu armas e eles não exigiram a senha do cartão. Enquanto aguardava nesta Distrital o desenrolar da ocorrência, apareceu um rapaz gordo e negro, o qual chegou dizendo que estava sequestrado desde às 04h, dirigindo para roubadores, forçadamente. Não tem dúvidas de que ele era o indivíduo que conduzia o veículo, ele não deu qualquer ordem e no beco estava trêmulo e de cabeça baixa, não sabendo se ele tem envolvimento (fl. 06).

Fábio Ganzella Belizario afirmou que, por volta das 14h30, ao chegarem na 1ª CIA do 44º BPM, ouviram populares não qualificados avisar que indivíduos em um Fiat/Uno, cor branca, placa e demais dados ignorados, e mais uma motocicleta vermelha, de modelo e placa ignorados, haviam acabado de praticar um roubo a um Fiat/Doblô, com duas pessoas, na Rua Mucugeo, altura do número 300. Imediatamente foram ao local e todos os indivíduos tinham se evadido. Com orientação de populares, foram nas direções apontadas e avistaram a motocicleta, cuja placa não foi possível ver de longe, e o Fiat/Doblô adentrando na Comunidade do Tupinambá, ocasião em que a motocicleta foi para um lado e o automóvel para outro. Optaram por seguir o Fiat/Doblô, objeto do roubo. Acompanharam o Fiat/Doblô por cerca de três minutos e ele se chocou contra um poste, ocasião em que Diogo, depois identificado, desembarcou correndo do veículo, mas foi detido. Em revista pessoal nada foi encontrado. No veículo, de interesse policial, foram encontrados dois celulares (Samsung e Motorola). Encontraram também no carro mais um celular da marca Xiaomi, que depois foi apurado que era pertencente a Carlos, bem como a quantia de R\$ 45,00, que estava no bolso do capturado. Indagado Diogo sobre os fatos, ele disse que havia acabado de praticar um roubo ao veículo Fiat/Doblô com mais três indivíduos com intenção de subtrair a carga, sendo que as duas vítimas estavam em posse de seus comparsas, pois tinham sido colocadas no Fiat/Uno. Foi dada voz de prisão em flagrante a Diogo e conduzido à delegacia, enquanto procuravam pelas vítimas. As vítimas foram liberadas e identificadas como Hugo e Carlos, as quais disseram que estavam trabalhando transportando encomendas e que foram abordadas por agentes que, com grave ameaça, subtraíram o veículo e parte de seus pertences, além de restringir suas liberdades. As vítimas disseram que ficaram em poder deles por tempo considerável e não estavam machucadas. Ambas as vítimas não reconheceram Diogo como um dos roubadores. Enquanto estavam nesta Distrital, compareceu a pessoa de Willy, o qual disse que estava com as demais vítimas no beco e que foi forçado a dirigir para os roubadores. Presenciaram ele também não reconhecer o agente capturado (fl. 02).

O policial Marcelo Parice apresentou relato idêntico (fl. 04).

Perante o Delegado de Polícia, Diogo manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fl. 08).

Em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, foram novamente ouvidas as vítimas e testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Hugo relatou que estava em Guarulhos com Carlos; faziam coletas para a empresa Shopee. Pararam para almoçar e foram abordados por assaltantes. Carlos tentou dialogar com os assaltantes, sem sucesso. Desceu do carro e tentou sair do local, pois pensava que eles só queriam o carro, mas um dos assaltantes o pegou e disse que seria sequestrado pelo crime organizado. Foram levados até uma viela. Só se recorda do rosto de um dos assaltantes, o motorista, que ficou na viela. Eles disseram que só queriam a carga e que seriam liberados. Ficou na viela por cerca de 40 minutos. Em dado momento, eles disseram que a carga havia sido batida e que estavam liberados. Eles informaram onde o carro estaria, mas não encontraram o veículo. Os assaltantes pegaram seu celular e carteira, mas devolveram no momento em que o liberaram. Os assaltantes chegaram em uma motocicleta, que fechou o veículo em que estava; em seguida, chegou um veículo Fiat/Uno. Um dos indivíduos que estava na motocicleta assumiu a direção do Fiat/Doblo. O motorista do Fiat/Uno recebia ordens dos assaltantes; um dos assaltantes xingou o motorista quando ele errou o caminho. O motorista do Fiat/Uno ficou com o declarante e Carlos no beco; percebeu que ele estava aflito e suando. Esse motorista compareceu voluntariamente na Delegacia de Polícia. Ele é moreno, gordo e jovem. Ele disse que era Uber, que havia sido abordado às 04h e, desde então, estava em poder dos assaltantes. Carlos relatou que, na ocasião dos fatos, estava com Hugo. Foram abordados por rapazes em uma motocicleta e levados até um beco. Foram liberados e, posteriormente, foram à Delegacia de Polícia, onde foi informado de que seu veículo havia sido encontrado batido. O motorista do Fiat/Uno recebia ordens dos assaltantes. No beco, ficaram com o motorista do Fiat/Uno, que aparentava estar nervoso. Seguindo ordem dos assaltantes, não conversaram. Ficaram no beco de 30 a 40 minutos. Teve um prejuízo de R\$ 15.000,00 com reparo do veículo. Tinha R\$ 40,00 na sua carteira; esse valor lhe foi devolvido no DP. O delegado disse que esse valor foi encontrado com o indivíduo preso. Enquanto estavam no beco, periodicamente aparecia um indivíduo que dizia algo e saía.

Willy disse que trabalhava como motorista de aplicativo. Saiu da sua casa às 04h para trabalhar. Próximo a uma comunidade, foi abordado por cinco indivíduos. Eles perguntaram se o carro tinha rastreador, tendo respondido afirmativamente. Eles o obrigaram a dirigir o carro enquanto realizavam assaltos. Alguns indivíduos ficaram no veículo, enquanto outros saíam e praticavam o assalto. Um dos roubos foi de um Fiat/Doblo. Seguiu as direções que eram passadas pelos assaltantes. Não teve condições de reconhecer a pessoa que lhe foi apresentada no DP. Os assaltantes usavam touca. Após ser liberado, compareceu ao 04º DP. O indivíduo que ficava ao seu lado estava armado.

Marcelo, policial militar, relatou que chegou na Cia da PM por volta das 14h. Populares informaram que havia um roubo envolvendo um Fiat/Doblo. Foi até o local e avistou uma motocicleta e o Fiat/Doblo. Seguiu o segundo veículo, que, durante a perseguição, bateu. O réu conduzia o veículo. Com ele foi encontrado o celular da vítima e dinheiro em espécie. No local, o réu confessou que havia participado do roubo.

Fábio, policial militar, relatou que foi avisado por populares de que estaria ocorrendo um roubo de carga, sendo detalhado que um Fiat/Uno branco e uma motocicleta vermelha haviam tomado de roubo um veículo de carga. Iniciou um patrulhamento e, seguindo a indicação de populares, encontrou a Fiorino e a motocicleta. Após breve acompanhamento, a Fiorino bateu em um poste. O condutor tentou correr, mas foi detido. Tratava-se de Diego. No veículo estavam a carga roubada e celulares. O réu confessou que havia participado do roubo. Na verdade, não se tratava de uma Fiorino, mas de um Fiat/Doblo. O condutor do Fiat/Uno foi até o DP, disse que trabalhava como Uber, que estava rendido desde às 04h e que estava sendo obrigado a acompanhar os assaltantes. Duas vítimas foram até o DP e narram as circunstâncias do roubo; elas disseram que, em dado momento, ficaram com o motorista do Fiat/Uno sob a vigilância dos assaltantes.

Em interrogatório, Diogo negou a prática do crime. Relatou que, precisando de dinheiro, conversou com um conhecido, que o convidou para cometer crimes. Disse a

esse amigo que só sabia dirigir. Esse conhecido disse que já tinha um carro para cometer o crime. Foi de moto com esse conhecido de motocicleta até determinado local, próximo ao 04º DP. Esse conhecido, que pilotava a moto, abordou um Fiat/Doblo; assumiu a direção desse veículo e seguiu a motocicleta. Saiu da sua casa por volta das 13 horas.

Estas são as provas produzidas.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 10/17), auto de exibição de apreensão (fls. 18/20), laudos periciais (fls. 326/337) e prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Em juízo, Diogo confessou a prática do roubo, mas negou qualquer envolvimento no delito cometido contra Willy. A parcial negativa, contudo, restou isolada.

Com efeito, Willy afirmou que é motorista de aplicativo e estava conduzindo seu veículo de madrugada quando foi abordada por cinco indivíduos, que a obrigaram a conduzir o próprio veículo enquanto eles praticavam diversos roubos, dentre eles aquele cometido contra as vítimas Hugo e Carlos, que estavam no veículo Fiat/Doblô. Ocorre que populares não identificados viram a abordagem às vítimas Carlos e Hugo e acionaram a Polícia Militar, conforme relato dos policiais ouvidos, que passaram a fazer patrulhamento em vista de localizá-las. Em determinado momento, os agentes públicos visualizaram a motocicleta e o automóvel Fiat/Doblô, tendo os veículos tomado rumos opostos quando perceberam a presença policial. Os policiais, então, decidiram perseguir o referido automóvel, tendo o motorista negado a ordem de parada e vindo a se chocar contra um poste (fls. 332/337). De seu interior saiu Diogo, que foi prontamente detido.

Embora em juízo as vítimas não tenham conseguido reconhecer o acusado, esclareceram que os assaltantes estavam com toucas, circunstância que justifica o não reconhecimento.

A dinâmica dos fatos não deixa dúvidas de que Diogo participou de ambos os crimes que lhe são imputados, inclusive porque era ele quem estava dirigindo o veículo Fiat/Doblô de Carlos quando dada a ordem policial de parada, a qual não foi respeitada.

Frise-se que Willy, conforme informado em juízo, foi abordado por cinco indivíduos. O grupo criminoso, portanto, já contava com um considerável número de agentes. Em razão disso, inverossímil a alegação de Diogo de que foi chamado pelo grupo apenas quando da prática do último delito.

No que tange ao crime praticado contra Willy, a conduta do réu se subsume ao tipo do art. 158, § 3º, do Código Penal. Isso porque ele desejava, junto aos demais indivíduos não identificados, subtrair valores e bens de motoristas, e, para tanto, precisou restringir a liberdade da referida vítima, fazendo-a dirigir seu próprio automóvel a fim de assegurar a obtenção da vantagem econômica.

Restou configurada a majorante prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal, pois o crime foi praticado por pelo menos quatro agentes. Frise-se que há muito se rechaça a mera interpretação topográfica, sendo possível reconhecer majorante em parágrafo anterior à qualificadora. A propósito:

Apelação. Denúncia que imputou aos acusados os crimes de roubo duplamente majorado e extorsão qualificada. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório a ensejar a condenação do acusado pelos crimes de roubo duplamente majorado e extorsão qualificada, em concurso material. O agente que, num primeiro momento, mediante grave ameaça ou violência, subtrai bem da vítima, e, na sequência, também mediante grave ameaça ou violência, constrange a vítima a fornecer cartões com as respectivas senhas, privando sua liberdade, comete os crimes de roubo e extorsão qualificada (artigo 158, par. 3º, do Código Penal), em concurso material. 2. A figura qualificada prevista no artigo 158, par. 3º, do Código Penal - o chamado "sequestro relâmpago, criado pela Lei nº 11.923/09, não configura um crime autônomo de extorsão, mas apenas um tipo derivado da conduta tipificada na cabeça do artigo. Neste passo, não há incompatibilidade entre a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e as majorantes previstas no par. 1º, do citado artigo 158, do Código Penal, de sorte que citadas causas de aumento de pena também incidem na hipótese prevista no artigo 158, par.

3º. Assim como hoje já se admite a figura do furto qualificado privilegiado, a chamada posição topográfica não é fator a afastar a aplicação das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes à extorsão. 3. Sanção de Jean que comportam redução. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1509506-57.2019.8.26.0228; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador:14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Datado Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 29/07/2020)

Outrossim, o crime de roubo foi praticado em comparsaria. As vítimas, no mais, tiveram a sua liberdade restringida por considerável período de tempo: cerca de 40 minutos. Configuradas, portanto, as majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal.

Impõe-se, portanto, o integral acolhimento da pretensão acusatória.

Passo à dosimetria da pena.

Em relação ao crime de extorsão, as circunstâncias do art. 59 do Código Penal não são inteiramente favoráveis ao réu.

Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. Não agiu o acusado com culpabilidade acentuada. As consequências e motivos do crime são normais à espécie. A vítima não contribuiu para a infração.

As circunstâncias da extorsão, contudo, são graves e ultrapassam a normalidade típica. Isso porque o réu fez com que Willy permanecesse dirigindo o próprio veículo enquanto realizava diversos roubos, fato que o colocou em acentuado risco à sua segurança. Demais disso, essa vítima teve sua liberdade restringida por longo período, cerca de 10 (dez) horas.

Em razão da circunstância do crime, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, pois o réu tinha apenas 18 (dezoito) anos na data do crime. E em virtude dessa circunstância legal, reduzo as penas em 1/6, o que faz com que retorne ao patamar mínimo: 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na derradeira etapa do cálculo, diante da majorante do art. 158, § 1º, do Código Penal, agravo a pena em 1/3 (um terço), operação que resulta em 08 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

No que tange ao crime de roubo, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo são inteiramente favoráveis ao réu.

Ele não registra maus antecedentes (fl. 39). Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade externada pela prática do delito não se mostrou acentuada. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. A vítima Carlos não comprovou o prejuízo experimentado; por este motivo, o que inviabilizada a elevação da pena nos termos requeridos pela acusação. Por fim, as vítimas não contribuíram para a ocorrência do crime, de modo que seu comportamento em nada influencia na pena.

Assim sendo, não havendo nenhuma peculiaridade no presente caso que justifique o agravamento da sanção nesta fase inicial da dosimetria, fixo a pena-base no piso legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, mas sem reflexos na pena (Súmula nº 231 do STJ).

Por fim, não há minorantes. Configuradas, por outro lado, as majorantes do art. 157, § 2º, II e V, Código Penal.

O crime foi praticado por quatro agentes e o período de restrição da liberdade das vítimas foi considerável (40 minutos). Diante disto, com base na gravidade concreta dessas circunstâncias, elevo a pena em 3/8, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Configurado o concurso material entre os crimes de extorsão e roubo, nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, o que resulta em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, sanção que torno definitiva.

Cumpra-se destacar que os crimes não são da mesma espécie, o que inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva.

Fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta do crime e quantidade de pena aplicada, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Não é possível a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois o regime prisional não foi fixado exclusivamente com base na quantidade de pena aplicada.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal para condenar o réu Diogo Aprigio dos Santos, por infração ao art. 157, § 2º, II e V, e ao art. 158, §§ 1º e 3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa no mínimo legal.

Diante da gravidade concreta dos crimes praticados pelo réu, extorsão mediante restrição à liberdade da vítima e roubo, ele não poderá recorrer em liberdade, pois revelou com seu comportamento alta periculosidade, havendo fundado receio de que volte a delinquir caso seja solto prematuramente. Ademais, como o acusado respondeu ao processo preso, não se justificaria a soltura agora que condenado, sobretudo diante do regime prisional imposto. Por esses motivos, mantenho a prisão cautelar. Recomende-se o réu ao estabelecimento em que se encontra recolhido.

Condene o acusado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo a ele os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD. Em seguida, expeça-se guia de recolhimento definitivo.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Guarulhos, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA